

주의하여야 할 사항

번호

23

관련부서(기관)

目目처, ㄱㄱㄱㄱ실

제 목

근로조건 통보 및 이행 불철저

내 용

공사(公社)는 직원 채용 시 근로조건을 명시하여 근로계약을 체결하고 있다.

「근로기준법」 제5조(근로조건 준수)에 따라 계약당사자는 계약한 근로조건을 성실하게 이행해야 하므로 目目처는 근로조건 내용¹⁾을 정확하게 계약서에 명시하여 관련부서와 공유해야 하고, 관련부서에서는 계약서의 내용을 면밀하게 검토하여 「같은 법」 제19조(근로조건 위반)의 문제가 생기지 않도록 하여야 한다.

그런데 目目처는 현장실습생이나 일부 특별 채용된 기간제근로자 등의 경우 근로조건 세부 내용을 관련부서로 적절하게 통보하는 것이 바람직하였음에도 별도의 통보문서를 보내거나 관련문서를 공람한 사실이 없었다.

한편 ㄱㄱㄱㄱ실은 직원이 채용되면 급여 및 복리후생 등의 업무처리를 위해 정확한 근로조건 확인이 필요하였음에도 근로계약서 내용에 대한 확인 없이 目目처에 구두로만 확인하여 업무처리한 결과 아래[표]와 같이 오류가 발생하였다.

[표] 근로조건 이행관련 업무처리 오류 내역

채용직무	업무처리 오류 내역
보건관리자(간호사)	가족수당 지급 4개월 지연
차량운전보조원(3명)	미지급 포인트 발생(200p)

1) 「근로기준법」 제17조, 「같은 법 시행령」 제8조에 따라 임금, 근로시간과 같은 기본적인 조건 이외에도 안전과 보건, 가족수당, 기숙사규칙 등 취업규칙에서 정한 근로조건들을 계약서에 명시하여야 한다.

그 결과 근로조건 이행이 적절하게 이루어지지 않아 근로조건 위반의 우려가 있다.

조치하여야 할 사항

目目처장은

근로계약 체결 시 근로조건을 명확히 하여 관련부서에 통보하시기 바랍니다.

㉸㉸㉸㉸실장은

근로계약서를 정확하게 확인하여 근로조건 이행을 철저히 하시기 바랍니다.